ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до переліку видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті»

1. Мета

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті» (далі – проект акта), розроблено відповідно до пункту 12 частини четвертої статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон) з метою розширення видів діяльності, що визначені переліком видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 467 (далі – Перелік), та надання можливості набути резидентство Дія Сіті компаніям, види діяльності яких забезпечують розвиток IT бізнесу, зокрема, у інноваційній та оборонній сферах.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною першою статті 2 Закону визначено, що організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті запроваджуються з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій та талановитих спеціалістів.

Питання, що пропонується врегулювати, є нагальним для України, адже стосується насамперед інноваційного бізнесу, що займається дослідженнями, розробками та випробуваннями у сфері технічних і природничих наук з використанням комп’ютеризованих систем управління, а також дослідженнями кон’юнктури ринку, наданням послуг інтернет аналітики при проведенні маркетингових кампаній.

Проектом акта запропоновано розширити існуючі види діяльності, що визначені Переліком, та стануть поштовхом до стимулювання розвитку IT бізнесу, у тому числі, в оборонній сфері (виробництво батарей і акумуляторів для безпілотних суден, транспортних засобів, платформ; ремонт і технічне обслуговування електронних компонентів і плат, комп’ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв’язку, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів і фотографічного устаткування тощо). Такі положення проекту акта запропоновані також з метою забезпечення обороноздатності України.

Стимулювання розвитку інноваційного бізнесу стане поштовхом до залучення інвестицій та талановитих спеціалістів, забезпечення функціонування національної економіки України, розвитку цифрової економіки України шляхом наповнення державного бюджету, зокрема, в умовах війни, шляхом розширення переліку видів діяльності, що стимулюються шляхом

створення правового режиму Дія Сіті, та виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами.

В рамках напрацювання Урядом Стратегії інноваційного розвитку України до 2030 року Прем'єр-міністром України було визначено, що інновації мають чітке прикладне значення в обороні, соціальній політиці як дієва реабілітація поранених, у розмінуванні, сфері державних послуг, в освіті. Інноваційне суспільство є способом забезпечення високої якості життя через стимулювання інноваційних сфер економіки, що запропоновано забезпечити, зокрема, цим проектом акта.

Проект акта розроблено відповідно до пункту 12 частини четвертої статті 5 Закону, згідно з яким видами діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, є інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Основні положення проекту акта

Проектом акта передбачається внесення змін до Переліку шляхом розширення видів діяльності резидентів Дія Сіті з метою надання можливості набути резидентство Дія Сіті компаніям, основні види діяльності яких передбачають: ремонт і технічне обслуговування електронних компонентів і плат, комп'ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв'язку, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів і фотографічного устаткування для використання в оборонній (безпековій), промисловій та побутовій сфері; виробництво батарей і акумуляторів до безпілотних повітряних суден (літальних апаратів) та/або безпілотних водних (надводних, підводних) суден (апаратів) та/або безпілотних наземних транспортних засобів (апаратів, комплексів, платформ); дослідження кон'юнктури ринку, інтернет аналітика при проведенні маркетингових кампаній та наданні рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів; дослідження та розробки (крім сфери суспільних та гуманітарних наук); технічні випробування та дослідження (крім сертифікації) з використанням комп'ютеризованих систем управління, *адже останні є критично важливими для забезпечення функціонування національної економіки в період воєнного стану та характеризуються масовістю використання, а отже забезпечать суттєві платежі до державного бюджету.*

4. Правові аспекти

Правові підстави розроблення проекту акта та інші нормативно-правові акти, що діють у цій сфері суспільних відносин:

Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 19 квітня 2022 року № 467 «Про визначення видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті»;

від 14 березня 2012 року № 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не матиме впливу на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

З метою проведення публічних консультацій відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», проект акта розміщено на офіційному вебсайті Мінцифри.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

Проект акта не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Проект акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи проекту акта не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське

здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Реалізація акта матиме вплив на інтереси заінтересованих сторін – резидентів Дія Сіті:

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Держава	Позитивний	Підтримання сектору економіки (в тому числі ІТ-сектору), зокрема отримання валютної виручки країною в умовах воєнного стану; фінансова та інші форми залучення ІТ-сектору в обороноздатності України.
Резиденти Дія Сіті	Позитивний	Сталість бізнесу, зокрема в умовах воєнного стану, виконання зобов’язань за контрактами та отримання валютної виручки на період воєнного стану; участь в забезпеченні обороноздатності держави.

Віце-прем’єр-міністр України
з інновацій, розвитку освіти,
науки та технологій – Міністр
цифрової трансформації України **Михайло ФЕДОРОВ**